

일련번호	4	감사자	○○○ 책임		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	각 부서	처분요구 일자	2021.12	회신 기일	2022.2

주 의 · 개 선

제 목 : 기술료 관련 업무 적정 관리 필요

관 계 부 서 : 각 부서

내 용 :

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함)은 관련 규정¹⁾에 근거하여, 산업통상자원부 등으로부터 위탁받은 사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 수행하고 있는 바, 그 일환으로 수행기관의 기술료 징수를 위한 실시 계약 체결과 기술료 징수 및 국고 반납 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

기술료 관련 업무 기준 및 절차를 정하고 있는 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」(이하 “기술료 요령”이라 함)에서는 기술료 징수를 위한

1) 「산업기술혁신사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2020-183호), 「지역산업지원사업 공통운영요령」(산업통상자원부 고시 제2019-164호), 「산업기술혁신사업 사업비 산정, 관리 및 사용, 정산에 관한 요령」(산업통상자원부 고시 제2020-185호) 등

실시계약체결 기한을 정부납부기술료 확정결과 통보일로부터 30일 이내로 정하고 있는 반면²⁾, 그 이전 절차인 정부납부기술료 확정결과 통보와 관련된 기한을 정하지는 않고 있다. 그렇지만 정부납부기술료가 확정되면 최대한 신속하게 그 결과를 영리기관인 수행기관에 통보함으로써 실시계약 체결, 기술료 납부 및 국고 납입 등 이후 절차가 규정에 따라 진행되도록 하는 것이 동 요령의 취지에 따른 적정 관리라고 할 수 있다.

만일 정부납부기술료 확정 결과 통보가 늦어지면 실시계약 체결 또한 순차적으로 지연될 수밖에 없다. 상기와 같이 정부납부기술료 확정결과 통보 기한이 규정에서 정하지는 않았지만, 후속 절차의 적정 진행을 위해서는 과제 최종평가 결과 및 사업비 정산결과가 확정되면 신속하게 정부납부기술료 확정결과를 통보할 필요가 있다.

① 정부납부기술료 확정결과 통보 등 적정 관리 미흡

2018.1 ~ 2019.12까지 수행기간이 종료한 과제에 대하여 정부납부기술료 확정결과 통보현황을 점검한 결과, 실시계약 체결대상 2,463건 중 2개월 이내에 정부납부기술료 확정결과 통보 및 실시계약체결안내가 이루어진 건은 954건에 불과하고, 1,453건이 통보 및 안내까지 2개월을 초과하였으며, 확정결과가 통보 되지 않은 56건은 조치 예정³⁾인 것으로 확인되었다.([표] 참조)

[표 : 정부납부기술료 확정결과 통보 현황]

구분	기술료 납부대상	확정결과 통보		확정결과통보 조치예정
		2개월 이내	2개월 초과	
건수(비중)	2,463건	954건(38.7%)	1,453건(59.0%)	56건(2.3%)

2) 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 제6조(영리기관의 정부납부기술료 납부) ③ 실시계약의 체결은 해당 영리기관별로 정부납부기술료 확정 결과 통보일로부터 30일 이내에 별지서식 제1호의 기술실시보고서를 전담기관의 장에게 제출하는 방법으로 갈음한다.

3) 국가연구개발혁신법 시행(‘21.1.1)에 따라, 2021.1.1. 이후 실시계약체결예정인 건에 대해 산업통상자원부가 감사원 및 과학기술부에 규정 적용 범위에 대해 질의 및 답변 요청중임

현재 진흥원 사업관리시스템(K-pass)에는 ‘마이페이지’ 기능을 통해 기술료 납부대상 기업수 및 계약체결 안내 완료 현황 등을 과제담당자가 확인할 수 있도록 되어 있다. 따라서 각 과제담당자는 사업관리시스템(K-pass)에 표시되는 계약체결 안내 현황 확인 및 그에 따른 필요 조치를 취해야 하며, 사업부서의 부서장들은 각 과제담당자의 업무처리 내역에 대해 총괄적으로 관리해야 할 필요가 있다. 이와 관련 각급 단위 사업부서의 부서장들은 사업관리시스템(K-pass)내 각 부서단위(팀-단-본부) 기능을 활성화하고 이를 통해 자체점검 및 관리를 실시할 수 있도록 해야 할 필요가 있다.

또한 기술료 징수 관리 총괄부서(◇◇◇◇◇◇◇)는 각 사업부서의 정부납부기술료 납부대상과제에 대하여 사업관리시스템(K-pass)을 통한 정부납부기술료 확정결과 통보 및 실시계약 체결안내 현황에 대한 주기적인 점검 및 점검결과에 대한 조치 등이 필요하다.

② 기술료 실시계약 체결 관리 미흡

기술료 요령에서는 기술료 실시보고서 미제출 등 수행기관이 정부납부기술료 납부의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 전문위원회 심의를 거쳐 참여제한 및 미납 정부납부기술료 환수 등의 제재조치를 취하도록 규정하고 있다⁴⁾.

그런데 △△△△△ 소관 과제 중 정부납부기술료 확정결과 통보 및 기술료 실시계약 체결안내 후 기술료 요령에서 정한 기한인 30일이 초과하였음에도 기술료 실시계약이 체결되지 않은 과제가 22건 확인되었다.

4) 「기술료 징수 및 관리에 관한 통합요령」 제19조(제재조치) ① 장관 또는 전담기관의 장은 정부납부 기술료 납부의무를 성실히 이행하지 아니하는 경우 공통요령 제6조의 평가단을 활용한 전문위원회의 심의를 거쳐 <별표1>의 기준에 따라 주관기관의 장, 총괄책임자, 참여기업 및 그 대표, 실시기업 및 그 대표 등에 대하여 장관 또는 전담기관의 장이 실시하는 기술혁신사업의 참여제한, 미납정부납부기술료 환수 등의 제재조치를 취할 수 있다.

조치할 사항

♠♠♠♠♠장, ⊙⊙⊙⊙⊙장, ○○○○○장은 정부납부기술료 확정결과 통보를 신속히 할 수 있도록 업무를 철저히 관리하시기 바랍니다. (주의)

△△△△△장은 기술료 실시계약 미체결 건에 대해 규정에 따라 조속히 조치하시고, 철저한 업무 관리를 통해 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지방안을 마련하여 실행하시기 바랍니다. (주의)

♣♣♣♣♣♣♣장은 정부납부기술료 확정결과 통보 등의 업무 점검과 관련해 사업관리시스템(K-pass)이 원활하게 활용될 수 있도록 보직자 및 과제담당자 대상 교육 및 지원조치 등에 대한 방안을 마련하시고, 사업관리시스템(K-pass)을 통한 정부납부기술료 확정결과 통보 현황에 대해 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)